

**تأمين لاعب كرة القدم المحترف من إصابات الملاعب
- في ظل قصور المبادئ العامة وغياب اللوائح الخاصة -**

***The Secure Of Professional Football Player From The Playground Injuries
-In The Light Of The Lack Of General Rules And The Absence Of Special
Regulations***

1- الباحثة: غرمول أمينة

طالبة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس -مستغانم-
Email: Gharmoul.amina@yahoo.fr

2- الباحثة: أحمد فواتيح فاطمة

طالبة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 01
Email: fouatihfatima@yahoo.fr

تاريخ النشر: 2018/12/12

تاريخ القبول: 2018/11/10

تاريخ ارسال المقال: 2018/04/07

ملخص:

إن صناعة التأمين شهدت مؤخرا اتجاهات معاصرة ولم تقف عند المفهوم الكلاسيكي ولم تكتف فقط بالمجالات التقليدية بل غزت الوسط الرياضي باعتباره مجال خصب تنشط فيه الحوادث الرياضية وتكثر فيه الإصابات في الملاعب أثناء المباريات والتي لا تؤثر سلبا على اللاعب فقط بل ترمي بظلالها حتى على تنمية القطاع وتطوره، وهذا ما يستلزم ضرورة التأمين ضد الإصابات الرياضية وتأمين الملاعب باعتباره أحد وسائل الضمان الهامة في المجال الرياضي بصفة عامة وفي كرة القدم الاحترافية بصفة خاصة، كل هذا سيتم معالجته في اطار قصور القواعد العامة وغياب اللوائح الخاصة.

الكلمات المفتاحية: إصابات الملاعب؛ تأمين لاعب كرة القدم المحترف؛ تأمين الملاعب.

Summary:

The insurance industry has recently witnessed modern trends and did not stop at the classical concept and not only the traditional areas, but also invaded the sports medium as a fertile field in which sports incidents are active and there are many injuries in stadiums during matches.

This necessitates the necessity of securing the sports environment to ensure the safety and health of professional players. It is also necessary to secure the player from sports accidents that result in injuries of varying degrees, which not only affect the player negatively, but also cast a shadow on the development of the sport sector, all in the context of the lack of general rules and the absence of special regulations for this new insurance industry.

Keywords: : playground injuries ; secure professional football player ; secure the stadiums

مقدمة

إن ارتفاع معدلات الإصابات الرياضية وتفاقم خطورتها في الوسط الرياضي، وما تخلفه من انعكاسات سلبية على الجانب البدني والنفسي للرياضي وعلى مستوى مردود الرياضة، خاصة في الوقت الراهن الذي أصبح فيه الاستثمار الرياضي من أهم أولويات التنمية لدى معظم الدول. فلم تعد الرياضة نشاطا يهدف إلى تقوية جسد الانسان والحفاظ عليه بالدرجة الأولى، وإنما أصبحت أهم أوجه الاستثمار الاقتصادي الذي تعول عليه الدول في تنميتها، وفي ظل قصور أو عدم كفاية الآليات القانونية التي تضمن للاعبين بعد تعرضهم لمختلف الإصابات في الملاعب وبقائهم في حالات العجز الحماية القانونية اللازمة والكافية في هذا الإطار، يجعل من الضروري وضع القوانين واللوائح وتوفير عوامل الأمن والسلامة كإجراءات وقائية للحد من الإصابة وكضوابط تضع الممارسة الرياضية في إطارها التربوي والعلمي الصحيح.

فبالإضافة إلى الإجراءات والتدابير الطبية والصحية والقوانين واللوائح التي تنظم اللعبة وتوفر المناخ المناسب والمناهج التدريبية العلمية السليمة، فإن التأمين ضد الإصابات الرياضية وتأمين الملاعب يعتبر كذلك أحد وسائل الضمان الهامة في المجال الرياضي بصفة عامة وفي كرة القدم الاحترافية بصفة خاصة التي تكفل أمن وصحة وكذا سلامة اللاعب من مختلف المخاطر التي تنشط فيها بيئة عمله، ونظرا إلى الحالة التي أصبح عليها الكثير من اللاعبين من جراء تعرضهم لإصابات الملاعب أثناء ممارسة النشاط الرياضي والتي تعكس صور عدم التكفل الجدي للبعض منهم وبغية المحافظة على مستقبل الرياضي ودعم التنمية في قطاع الرياضة كان لزاما علينا طرح الانشغال التالي:

هل التكفل الفعلي الذي يتلقاه اللاعب المصاب من جراء مختلف الحوادث التي يتعرض لها في الملعب ومدى توفير الحماية له الطبية، المادية، النفسية والاجتماعية، يشكل ضمانات كافية له أم يستلزم الأمر أيضا ضرورة التأمين على اللاعب باعتباره بيئة عمل هذا الأخير وكذا أحد الوسائل الهامة لضمان أمنه وسلامته؟

وللإجابة على الإشكالية التالية قمنا باتباع التقسيم التالي:

المبحث الأول: التأمين من الإصابات الرياضية.

المطلب الأول: الشروط القانونية الخاصة بالإصابة الرياضية.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية الخاصة بالإصابة الرياضية.

المبحث الثاني: تأمين الملاعب الرياضية.

المطلب الأول: توفير الأمن في الملاعب الرياضية.

المطلب الثاني: توفير عوامل الصحة والسلامة في الملاعب الرياضية.

المبحث الأول: التأمين من الإصابات الرياضية.

التأمين من الإصابات عقد بموجبه يتعهد المؤمن،⁽¹⁾ في مقابل أقساط التأمين، بأن يدفع للمؤمن له،⁽²⁾ أو المستفيد⁽³⁾ في حالة موت المؤمن له، مبلغ التأمين في حالة ما إذا لحقت المؤمن له إصابة بدنية، وبأن يرد له مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بعضها⁽⁴⁾ ومبلغ التأمين يختلف باختلاف ما أفضت إليه الإصابة البدنية، فقد تفضي إلى موت المؤمن له، أو إلى عجزه الدائم عن العمل، عجزا كلياً، أو عجزاً جزئياً، أو إلى عجزه عن العمل عجزاً مؤقتاً.⁽⁵⁾ وتأمين الإصابات الرياضية عقد لا يخرج عن المفهوم العام لعقد التأمين، بيد أن تحديد مضمونه في الميدان الرياضي وتحديد طبيعته القانونية يستلزم الوقوف على أهم النقاط ممثلة في الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات وتكييفه من الناحية القانونية، حيث أن هذه العناصر تساهم في تحديد نطاق هذا التأمين من الناحيتين الموضوعية والقانونية، على هذا سنعرض العناصر الأساسية لتأمين الإصابات الرياضية برصد شروطه للوصول إلى تحديد طبيعته القانونية وذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: الشروط القانونية الخاصة بالإصابة الرياضية.

بوصف الخطر محلاً لعقد التأمين يشترط فيه أن يكون غير محقق الوقوع وغير متعلق بمحض إرادة أحد أطراف العقد ومشروع غير مخالف للنظام العام والآداب.⁽⁶⁾ والتأمين من الإصابات الرياضية تنطبق عليه هذه الشروط الفنية والقانونية للخطر، فإنه بالإضافة إلى الشروط العامة المذكورة أعلاه هناك شروط أخرى خاصة بالحوادث الرياضية تكمن في وصفها حوادث مفاجئة وغير متوقعة وكذا بكونها ناشئة عن نشاط رياضي ومرتبطة بالبيئة والوسط الرياضي أي شروط ذات طابع استثنائي نوعاً ما تقتضيها طبيعة اللعبة والبيئة الممارسة فيها ويفرضها الواقع المحققة فيه. وسنعرض على التوالي كل شرط من هذه الشروط الخاصة بالتفصيل على النحو الآتي:

الفرع الأول: يجب أن تكون الإصابة الرياضية مفاجئة وغير متوقعة.

إن عالم لعبة كرة القدم يتميز بكون المشاركين فيه غالباً ما يكونوا عرضة لأخطار لا حدود لها وفي أي وقت وحتماً تكون لها عواقب وخيمة وانعكاسات سلبية على الجانب البدني والنفسي وعلى مستقبلهم ككل، ذلك أنه لا يكون بمقدور اللاعب المحترف توقعها، ولا تدع وقتاً لتوقئها ولا القابلية على دفعها،⁽⁷⁾ بالرغم من أنها حتمية وجوهريّة في النشاط الرياضي كما ذكرنا في مستهل الدراسة.

ومسألة توقع الحادث الرياضي الذي ينجر عنه الإصابة من عدمه قد تبدو صعبة في لعبة كرة القدم نتيجة لطبيعة نشاط هذه الرياضة وما تتطلبه من حركات واحتكاك بين اللاعبين باعتبارها رياضة جماعية يلعبها فريقان يتنافسان لتسجيل الأهداف كل على الفريق الآخر،⁽⁸⁾ كما أنها تنصدر الرياضات الأكثر شيوعاً وشعبية في العالم والتي تحظى بعدد جنوبي من المشجعين والمتفرجين والذي يكونون في بعض الأحيان من أبرز المؤثرات والعوامل الخارجية المجسدة للخطر الذي قد يصل كما شهده ويشهده الواقع الملموس حتى الساعة إلى حد الوفاة كحادثة "ألبير

أيوسي" الذي قتل على أيدي جماهير نادي شبيبة القبائل الجزائري رميا بالحجارة والألعاب النارية والتي تسببت بإصابته في الرأس في 23 أوت 2014.⁽⁹⁾

الفرع الثاني: يجب أن تكون الإصابة الرياضية ناشئة عن نشاط رياضي يتعلق بالألعاب الرياضية.

إن الإصابة الرياضي المترتبة عن ممارسة الرياضة تعتبر ظاهرة لا تتفق مع الأهداف الصحية للتربية البدنية ولألعاب الميدان كرة القدم، ضف إلى ذلك أن ما ترصده الإحصائيات من ارتفاع معدلات حجم الحوادث الرياضية وتفاقم خطورتها الناتجة عن نشاط رياضي يتعلق بالألعاب الرياضية يترجم عكس ذلك تماما، لكن ما هو مؤكد في الواقع الفعلي أنه كلما زادت ممارسة النشاط الرياضي زادت احتمالات حالات وقوع الحوادث الرياضية.⁽¹⁰⁾

وعليه يدخل في مفهوم النشاط الرياضي المتعلق بالألعاب الرياضية اللعب في النادي و تمثيل الدولة في الألعاب و المباريات و المنافسات الرياضية الوطنية والدولية⁽¹¹⁾ كما يدخل في معنى النشاط التدريب⁽¹²⁾ الذي ينظمه النادي و الاتحاد الرياضي،⁽¹³⁾ و يشمل النشاط الرياضي أيضا السفر مباشرة من و إلى الأنشطة المذكورة،⁽¹⁴⁾ و الإقامة في أماكن العمل و النادي، و الإقامة خارج المنزل للمشاركة في المباريات،⁽¹⁵⁾ هذا و تحرص وثائق التأمين على استثناء كل الأنشطة التي لا تتعلق بريضة اللاعب المحترف المؤمن له، وكل الأنشطة الخطرة من التغطية.⁽¹⁶⁾

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإصابة الرياضية.

إذا كان القضاء الفرنسي القديم، قد ذهب في بعض أحكامه إلى أن العقد المبرم بين لاعب كرة القدم المحترف و ناديه هو عقد مقاوله،⁽¹⁷⁾ فإن الأحكام الحديثة وكذلك الفقه، يؤكدان على ضرورة تكييف هذا العقد على أنه عقد عمل.⁽¹⁸⁾

حيث تتحدد طبيعة هذا العقد بالأخذ بعين الاعتبار صفة المتعاقدين وكذا طبيعة العلاقات العقدية الناشئة بينهما، فهناك من يرى أن عقد الاحتراف بمثابة عقد عمل نظرا لمراكز المتعاقدان والعلاقة الرابطة بينهما، أي بين كل من اللاعب المحترف (العامل) والنادي الرياضي (المستخدم).⁽¹⁹⁾

بيد أن الوصول إلى أن عقد احتراف لاعب كرة القدم من عقود العمل، ليس أمرا سهلا، فهناك بعض الصعوبات الاقتصادية⁽²⁰⁾ والاجتماعية⁽²¹⁾ والقانونية⁽²²⁾ التي قد تحول دون اعتباره كذلك.

إنما ورغم كل هذه الصعوبات، نرى أن عقد احتراف لاعب كرة القدم تتوفر فيه جميع العناصر اللازمة لاعتباره عقد عمل،⁽²³⁾ بل إن هذا ما تؤيده لوائح الاحتراف المنظمة لهذا العقد.⁽²⁴⁾

فاللاعب الذي يتعهد بأن يبذل أقصى جهده وإمكاناته في التدريبات والمباريات التي يشارك فيها لصالح ناديه، يتوافر في جانبه عنصر العمل،⁽²⁵⁾ وفي مقابل التزام اللاعب بأداء هذا العمل، يلتزم النادي بأن يدفع له أجرا معيناً، فالأجر هو مقابل العمل ويشمل الأجر كل ما يحصل عليه اللاعب لقاء عمله، أي يشمل الراتب الأساسي والمكافآت الأخرى،⁽²⁶⁾ وفيما يتعلق بعنصر أو رابطة التبعية، فإن المستقر عليه الآن فقها وقضاء⁽²⁷⁾ أن الأدلة على توافر عنصر التبعية بين اللاعب و النادي الرياضي لا يمكن حصرها،⁽²⁸⁾ فاللاعب المحترف، لا يلتزم فقط بأداء عمل

معين، بل تقع على عاتقه التزامات عديدة ويخضع اللاعب في تنفيذه لهذه الالتزامات لإشراف النادي وتوجيهه، فاللاعب يلتزم بالمواعيد التي يضعها النادي، سواء للتدريب أو للمباريات، كما يلتزم بالخطط الفنية التي يضعها مدرب الفريق... إلخ.⁽²⁹⁾

وإذا ما انتهينا إلى أن عقد احتراف لاعب كرة القدم هو عقد عمل، فإن المشكلة الذي نرى ضرورة دراستها تتمثل أساسا في الطبيعة القانونية للإصابة الرياضية التي يتعرض لها هذا اللاعب، وإذا ما كانت تعد إصابة عمل كنتيجة حتمية بناء على التكييف القانوني الذي ينطبق عليه أم أنها ذو طابع خاص؟

خاصة وأنه أصبحت الرياضة أحد المجالات الجاذبة لرؤوس الأموال واهتمام القوى الاقتصادية، حيث تحولت من مجرد نشاط يمارسه الهواة ويستمتع به المتفرجين إلى صناعة تذر مئات المليارات من الدولارات على الأندية المحترفة واللاعبين،⁽³⁰⁾ حيث تعد رياضة كرة القدم المجال الخصب لممارستها على سبيل الاحتراف من جهة وباعتبارها أيضا الرياضة التي تم فيها إعمال نظام الاحتراف وظهرت معالمه وبصماته فيها بشكل بارز من جهة أخرى وعليه لم يعد لاعب كرة القدم ينظر إلى هذه الرياضة على أنها لعبة، بل ينظر إليها بمفهومها الاقتصادي، فهو يطالب دائما بثمن لعبه وانتصاراته وامتناعه للملايين،⁽³¹⁾ لذلك فإن الفقه الفرنسي يرى أن النشاط الرياضي يعد لعبا وعملا في آن واحد، أو عملا يتمثل في اللعب.⁽³²⁾

ولذلك فإن محترفي الرياضة يعتبرون أنفسهم أنهم عمال ولذلك يبررون أن الرياضة تعد بالنسبة لهم حرفة و ذلك لغاية تمتعهم بالحماية التي تقرها قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية للعمال ولهذا تتجه جل الدول المهتمة بالرياضة والراغبة في ترسيم مبدأ حماية الرياضيين بالدفع إلى إنشاء نقابات رياضية مهنية للدفاع عن الرياضيين ومن هذه الدول مصر،⁽³³⁾ وكذلك الحال في فرنسا حيث توجد منظمات نقابية رياضية متخصصة وهناك أيضا الاتحادات الوطنية للاعبين المحترفين والاتحادات الوطنية للأندية الممارسة للاحتراف، والتي كان لها دور فعال ورئيسي في وضع ميثاق احتراف كرة القدم في هذا البلد، و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الجهود التي يبذلها حاليا اللاعبون المحترفين في الجزائر والتي يسعون من خلالها إلى خلق ممثلات وتنظيمات الهدف منها حماية مصالحهم.

واستنادا لما سبق ذكره يمكن القول أن الإصابة التي تلحق بالرياضي الجزائري أيضا تكيف على أنها إصابة عمل و عليه يستفيد اللاعب من نصوص قانون العمل المتعلقة بالتعويض على الإصابات التي تلحق العامل أثناء العمل،⁽³⁴⁾ بالرغم من عدم وجود نصوص صريحة في هذا الإطار.

المبحث الثاني: تأمين الملاعب الرياضية.

إن لتأمين الملاعب الرياضية دور فعال في دفع عجلة نمو النشاط الرياضي والحد من مخاطر الألعاب الرياضية والنهوض بقطاع الرياضة، بما يوفره من ضمان لجميع المشاركين في النشاط الرياضي وبمختلف أوجه هذا النشاط خاصة لاعبي كرة القدم المحترفين من تنوع الغطاء التأميني، وتحفيز للآداء الممتاز.

فبالرجوع إلى القوانين العامة الخاصة بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم الصادرة في 2005 وبمقتضى المادة 57 منها تنص على إجبارية تأمين الملاعب التي تجرى بها المباريات من الأخطار التي قد يتعرض لها مستعملوها... خاصة وأن صناعة التأمين شهدت مؤخرا اتجاهات معاصرة ولم تقف عند المفهوم الكلاسيكي ولم تكتف فقط بالمجالات التقليدية بل غزت الوسط الرياضي باعتباره مجال خصب تنشط فيه الحوادث الرياضية وتكثر فيه الإصابات في الملاعب أثناء المباريات، وهذا ما يستلزم ضرورة تأمين بيئة العمل (الملعب) لضمان أمن وصحة العمال (اللاعبين المحترفين).

وجدير بالذكر أن الأخطار التي تتعرض لها الملاعب الرياضية لا يمكن حصرها فمنها ما هو طبيعي ناتج عن تقلبات المناخ، ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو رياضي... لكن نقاشنا لهذه النقطة لن يبين على هذا أمن الملاعب فقط وإنما سنشير نقطة أخرى مهمة جدا للنقاش تتعلق بما مدى تأمين النادي أو الملعب لمقومات السلامة الأمنية سواء عند أو قبل تعرض اللاعب للإصابة من طب رياضي، مراقبة طبية، إعادة التأهيل... ومن أجل تبيان هذه المسائل قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: توفير الأمن في الملاعب الرياضية.

ان الملاعب الرياضية كانت ولا زالت بؤرة اهتمام المشرع الجزائري كما ذكرنا آنفا وذلك راجع إلى تنوع المهددات التي تمس بأمن وسلامة المنشآت الرياضية إلى مهددات طبيعية⁽³⁵⁾ وأخرى اصطناعية بفعل الانسان، ولعل أهمها الشغب الرياضي ومن أسباب العنف الرياضي الأكثر شيوعا نجد التنظيم الإداري وانعدام الروح الرياضية، وسيادة روح السيطرة والاستبداد والتفكير المندفع والانفعالي الذي يرتبط بالاستجابات المتطرفة والتعصب،⁽³⁶⁾ الحشد الزائد،⁽³⁷⁾ تأثير المخدرات، ضعف الترابط بين الفرد ومجتمعه، الجماهير المتعصبة لفرقها،⁽³⁸⁾ ضعف سيطرة المدرب على لاعبيه، التحكيم الهزيل، الأداء السلبي للفريق،⁽³⁹⁾ حالة الملاعب، الهياكل القاعدية، نظام البطولة⁽⁴⁰⁾ ويمكن أن نضيف دور وسائل الإعلام وتعبئتها للرأي الجماهيري،⁽⁴¹⁾ بالإضافة إلى ظاهرة التسييس الرياضية⁽⁴²⁾... إلخ دون أن ننسى الأعمال الإرهابية ذات الصلة بالفعاليات الرياضية.⁽⁴³⁾

وإذا نظرنا إلى الأحداث المأسوية التي عرفت الملاعب الجزائرية أو تلك التي عرفت ملاعب العالم ندرك حجم الأخطار والتحديات، وندرك أكثر من ذلك الحاجة الملحة للتأمين باعتباره نظام لتسيير المخاطر الرياضية.⁽⁴⁴⁾

المطلب الثاني: توفير عوامل الصحة والسلامة في الملاعب الرياضية.

إن مسؤولية العناية باللاعب من إصابات الملعب لا تبدأ من لحظة وقوع الإصابة، بل تسبقها وتترافق مع الحياة الرياضية له، ابتداء من توجيهه لممارسة التخصص الرياضي المناسب (لعبة كرة القدم)، والوقاية من الحوادث وتوخي الحذر والتدريب على الطرق العلمية والصحية، وعند وقوع الإصابة ينبغي معاملته على أساس أنه مريض يحتاج إلى عناية الطاقم الطبي أي أن اللاعب ينتقل من حالة النشاط والطاقة القصوى إلى حالة الفتور والخمول، واسترجاعه للياقة البدنية و التقنية التي كان عليها، يتطلب تدخلا من أصحاب الاختصاص، بداية من إسعافه بالملعب إلى غاية إعادة تأهيله و تجاوزه لضغوط الإصابة و خوفه من استبعاده من الملاعب.

بمعنى أنها تبدأ أساسا من الجانب الصحي المتمثل ابتداء في الطب الرياضي الذي يهدف إلى المراقبة ومعالجة اللاعبين في إطار منظم من أجل تحديد الحالة الصحية، التطور البدني والحالة الوظيفية لعضوية الممارس وعلاج الإصابات الرياضية⁽⁴⁵⁾... مروراً بالمراقبة الطبية،⁽⁴⁶⁾ والجزائر كغيرها من البلدان تخضع اللاعبين إلى تدابير وقائية، تجعل ممارستهم للنشاطات الرياضية أكثر أمنا وصحة، وهذا من خلال فرض رقابة ومتابعة طبية منتظمة ومتوفرة في البيئة الرياضية تكشف بواسطتها على قدرة كل لاعب البدنية وسلامته من الأمراض التي قد تشكل خطرا عليه في ممارسته انتهاءا بكيفية التعامل مع الإصابة ومدى أهمية مرحلة التأهيل بعد الإصابة و التي لا تقل عنها من حيث الأهمية ضرورة الاستعانة بالمرشد النفسي في علاج الإصابات.

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه كل هذه المقومات إذا توافرت في الميدان الرياضي ساهمت في الوقاية من المخاطر وإصابات الملاعب أو على الأقل في التقليل منها أو حتى التكفل بها وتداركها في أسرع وقت ممكن في حالة وقوعها، وهذا ما ينعكس بالإيجاب على اللاعب، فأمن بيئة عمل (الملعب) العامل (اللاعب المحترف) من أمنه.

خاتمة:

من خلال دراستنا لتأمين لاعب كرة القدم المحترف من إصابات الملاعب في ظل قصور المبادئ العامة وغياب اللوائح الخاصة، اتضح لنا جليا أن:

1/- لتأمين الإصابات الرياضية أهمية كبيرة في دعم النشاط الرياضي وتنمية قطاع الرياضة والحد من مخاطر الألعاب الرياضية التي تكون لها حتما عواقب وخيمة على مستقبل الرياضي، خاصة وأنه لا يمكن تجنبها أثناء ممارسة النشاط الرياضي بل تعد حتمية وجوهية.

2/- إن كثرة الإصابات الرياضية وتنوعها يحول دون تشجيع الرياضة والرياضيين في معظم الدول بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، مما يحول دون تطور صناعة الرياضة فيها قياسا على ما تنفقه من أموال على قطاع الرياضة، لكن في ظل وجود مظلة الأمان التي يستظل بها كل ممارس حتى يؤمن على نفسه من خطر محتمل وقوعه في الحاضر أو المستقبل سيكون بمثابة تشجيع على ممارسة النشاط الرياضي والإقبال عليه دون خوف من الحوادث الرياضية، وهو ما يساهم في دعم الرياضة وتطورها.

3/- إن الملعب باعتباره مجال خصب للحوادث الرياضية وبيئة نشطة للإصابات يعتبر التأمين عليه من مختلف الأخطار الزامية حتمية وضرورة ملحة.

4/- إن الملعب باعتباره بيئة عمل ولعب لاعب كرة القدم المحترف يعتبر التأمين عليه كضمان وتحفيز للأداء الممتاز.

5/- يجب أن تكون بيئة اللاعب مؤمنة ومجهزة بكافة عوامل الأمن والسلامة من طب رياضي ومراقبة طبية مستمرة وكذا لا بد من التشجيع والاقتناع بضرورة الاستعانة بالمرشد النفساني في علاج الإصابات...

6/- ضعف ثقافة التأمين لدى الأوساط الرياضية الجزائرية حصر التأمين في زوايا ضيقة من الأهداف والغايات، مما حال أيضا دون أن يأخذ التأمين دوره في المجال الرياضي، وهذا ما يبرر ضرورة توعية الوسط الرياضي الجزائري من رياضيين ونوادي واتحاديات رياضية وكوادر فنية بأهمية تأمين الحوادث الرياضية وكذا تأمين الملاعب، ونشر ثقافة هذا التأمين في الوسط الرياضي الذي ليس لديه المعلومات الكافية عن هذه الصناعة الحديثة وأهميتها.

قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربية:

أولاً- المراجع العامة:

- 01/- أحسن أنور الخولي، أصول التربية البدنية والرياضية، (المدخل - التاريخ - الفلسفة)، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، 2001.
- 02/- أسامة رياض، الطب الرياضي وإصابات الملاعب، دار الفكر العربي، القاهرة، 2012.
- 03/- أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، 1996.
- 04/- بن وارث محمد، دروس في قانون التأمين الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2011.
- 05/- جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007.
- 06/- سعيد جبر، المسؤولية الرياضية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
- 07/- صباح قاسم أخضر، التعويض عن الإصابات الرياضية، دار الكتب القانونية، مصر، 2011.
- 08/- عبد الحميد عثمان الحفني، عقد احتراف لاعب كرة القدم، مفهومه- طبيعته القانونية- نظامه القانوني، دراسة مقارنة، بين لوائح الاحتراف في بعض الدول العربية، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 2007.
- 09/- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقد التأمين والمقاومة والرهان والمرتب مدى الحياة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.
- 10/- عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، دراسة مقارنة، القواعد العامة والأحكام الخاصة بعقود: التأمين من المسؤولية ضد حوادث السيارات- التأمين على الحياة- التأمين من الحريق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004.
- 11/- عيسى الهادي، كمال رعاش، الاحتراف الرياضي في كرة القدم، دراسة مقارنة، مشروع الجزائر (نموذجاً)، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2012.
- 12/- كمال درويش، السعداني خليل السعداني، الاحتراف في كرة القدم، الطبعة الأولى، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 2006.
- 13/- محمد حسن علاوي، السيكلوجية الرياضية، الطبعة الأولى، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1998.
- 14/- محمد سليمان الأحمد، المسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة المنافسات الرياضية، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2000.
- 15/- ناجح محمد ذيابات، نايف مفضي الجبور، كرة القدم، مهارات - تدريب - إصابات، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 2013.

ثانيا- المذكرات:

- 01/- تومي صونيا مباركة، عقد احتراف لاعب كرة القدم، دراسة تحليلية نقدية تتمحور حول الإطار القانوني الذي يخضع له تكوين وانتهاء العقد في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية، تخصص: الإدارة والتسيير الرياضي، جامعة الجزائر، 2007/2006.
- 02/- فيجل قويدر، دور الإعلام الرياضي التلفزيوني في التقليل من العنف في الميادين الرياضية من خلال برامج التلفزيون الجزائري دراسة ميدانية وسط الطلبة الجامعيين، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية، تخصص إعلام رياضي تربوي، جامعة الجزائر 3، 2013/2012.

ثالثا- الملتقيات والأعمال الدراسية:

- 01/- بوداود عبد اليمين، مداخلة بعنوان الإعلام الرياضي وأخلاقيات المهنة، الملتقى الدولي الثالث المعنون - رؤية مستقبلية حول الاحتراف الرياضي في الجزائر- المنظم من قبل معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، سنة 2012، مجلد الدراسات العلمية المحكمة-عدد خاص-
- 02/- حسن حسين البراوي، مداخلة بعنوان التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية لمنظمي الأنشطة الرياضية عن الأضرار التي تلحق بالمتفرجين، المؤتمر السنوي الثاني والعشرون، الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة، جامعة الامارات العربية المتحدة، كلية القانون، 13-14 ماي 2014.

رابعا- المقالات:

- 01/- محمود ابراهيم بشر، الأمن الرياضي، المفهوم والأبعاد، مجلة نايف العربية للعلوم الامنية، بمناسبة أبحاث الندوة العلمية "شغب الملاعب وأساليب مواجهته"، الطبعة الأولى، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2003
- 02/- حسن حسين البراوي، الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم، دراسة في ضوء العقد النموذجي المعد من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم، المجلة القانونية والقضائية، قطر.
- 03/- عبد الحفيظ أوسوكين، التدابير الأوروبية للوقاية من العنف في ممارسة النشاط الرياضي عموما وكرة القدم خصوصا، مجلة نظرة على القانون الاجتماعي، مخبر القانون الاجتماعي، جامعة وهران، العدد 5، 2014.
- 04/- عبد الحميد عثمان الحفني، عقد احتراف كرة القدم، بحث ملحق بمجلة الحقوق الكويتية، العدد الرابع، 1995.
- 05/- عبد العزيز عبد الكريم المصطفى، شغب الملاعب الرياضية، دوافعه وأنواعه، مجلة نايف العربية للعلوم الأمنية، بمناسبة أبحاث الندوة العلمية "شغب الملاعب وأساليب مواجهته"، الطبعة الأولى، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2003.
- 06/- مالك شليح توفيق، العنف في الملاعب، دراسة ميدانية بملاعب ولاية وهران، مجلة نظرة على القانون الاجتماعي، مخبر القانون الاجتماعي، جامعة وهران، العدد 5، 2014.

07/- محمد فتحي عيد، أمن المنشآت الرياضية، مجلة نايف العربية للعلوم الامنية، بمناسبة أبحاث الندوة العلمية "أمن الملاعب الرياضية"، الطبعة الأولى، الرياض، 2000.

08/- معزير عبد الكريم، العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد السابع، جانفي 2012.

خامسا- النصوص القانونية:

- القوانين:

01/- القانون رقم 03/89 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها.

02/- القانون رقم 10/04 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 52، المؤرخة في 18 أوت 2004، الملغى بالقانون رقم 05/13.

03/- قانون الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لسنة 2005.

04/- القانون رقم 05/13 المؤرخ في 23 يوليو 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 39.

- الأوامر:

01/- الأمر 70/71 المؤرخ في 19 أكتوبر 1971 المتضمن إنشاء المركز الوطني للطب الرياضي، المعدل بالأمر رقم 41/76 المؤرخ في 20 أفريل 1976.

02/- الأمر رقم 81/76 المتعلق بقانون التربية البدنية والرياضة المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 90، المؤرخة في 10 نوفمبر 1976.

03/- الأمر رقم 79/76 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن قانون الصحة العمومية.

04/- الأمر رقم 07/95 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتضمن قانون التأمينات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 13 لسنة 1995.

05/- الأمر رقم 09/95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 17، المؤرخة في 28 مارس 1995.

سادسا- اللوائح:

01/- لائحة احتراف لاعبي كرة القدم السعودي الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الأول من جويلية لسنة

1992 المعدلة 02/- لائحة الاحتراف الفرنسية الصادرة عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الموسم الرياضي

1972-1973.

سابعاً- المواقع الالكترونية:

- 01/-ara.reuters.com ; 16/11/2017.
02/-www.arabic.manutd.com;06/11/2017.
03-www.bbc.com; 11/06/2017.

المراجع باللغة الفرنسية:

- 01/Alain Delperier *‘contribution à l’étude du sportif en droit positif français ‘ bilan et perspectives ‘Ed comité international olympique ‘Paris,1979.*
-02/Chemais jean cloude *‘historique de la violence ‘édition rose dl font ‘paris, 1982*
-03/G.Magnane *‘situation du sport dans la société contemporaine ‘dans jeux et sports ‘la plétade,1967.*
-04/Gérald Simon *‘les contrats des sportifs ‘l’exemple du football professionnel ‘ presses universitaires de France ‘Paris, 2003,*
05/ -Jean Pierre Karaquillo, *activité sportive et salariat, revue n°1, de droit sociale, Dalloz, 1979.*
-06/Volckamer. K, *Investigation into the aggressives in compitive social system sportusershalf,-*

الهوامش:

(1) في الجزائر نجد أن الهيئات الرياضية (الاتحاديات والجمعيات) هي التي تضطلع بتأمين اللاعبين لدى شركات التأمين، ورغم ذلك فإنه لم يرق إلى مستوى الممارسة الرياضية ولم تساير تطور التأمين على المستوى الدولي، ويرجع العجز الذي سجلته الهياكل الرياضية في هذا المجال في أغلب الأحيان إلى عدم وجود تأمين أو وجود تأمين زهيد، أو يرجع في الأساس إلى غياب لائحة خاصة ومتخصصة به مما يؤكد على عدم التمكن من التأمين على الأخطار الرياضية بصورة جيدة، الأمر الذي أدى بوزارة الشباب والرياضة إلى القيام بعمل يهدف إلى خلق عمل وإنشاء هيئة مهمتها تأمين الرياضيين على المستوى الوطني. راجع: معزیز عبد الكريم، مقال بعنوان العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد السابع، جانفي 2012، ص254.

- (2) نصت المادة 2/172 من الأمر رقم 07/95 المتعلق بالتأمينات، المؤرخ في 1995/01/25، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 13 لسنة 1995، المعدل والمتمم، على أنه: "ويستفيد الرياضيون واللاعبون،... على جميع الأضرار البدنية التي يتعرضون لها أثناء فترات التدريب والمنافسات وكذا أثناء التنقلات المتصلة بالأنشطة الرياضية"، ويتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري شمل اللاعبين على وجه العموم (هواة أو محترفين) بالتغطية التأمينية من مخاطر الحوادث الرياضية التي تعرضهم للأضرار البدنية، لكن ما يهمنا في هذا الإطار اللاعب المحترف الذي يتقاضى لقاء ممارسته كرة القدم مبالغ مالية كرواتب ومكافآت، بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي.
- (3) المستفيد في تأمين من الإصابات الرياضية هو في الغالب المؤمن له أي اللاعب المحترف المشارك في النشاط الرياضي، وقد يكون شخصا أو أشخاصا آخرين تدفع لهم شركة التأمين مبلغ التأمين عند تحقق الحادث الرياضي المؤمن منه لاسيما إن كان هذا الحادث هو الوفاة فإن المستفيد حتما سيكون شخصا آخر تحدده جداول وثيقة التأمين.
- (4) عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 1280.
- (5) راجع: عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، دراسة مقارنة، القواعد العامة والأحكام الخاصة بعقود: التأمين من المسؤولية ضد حوادث السيارات-التأمين على الحياة-التأمين من الحريق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص.ص. 61-62.
- (6) راجع: بن وارت محمد، دروس في قانون التأمين الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2011، ص.ص. 34-35؛ راجع: جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007، ص.ص. 44-46؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع، المجلد الثاني، المرجع السابق، ص 1218 وما بعدها.
- (7) عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 47.
- (8) ناجح محمد ذيابات، نايف مفضي الجبور، كرة القدم، مهارات - تدريب - إصابات، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص 11.
- (9) الجزائر: وفاة أيوسي مهاجم شبيبة القبائل بسبب جماهير غاضبة، www.bbc.com، تاريخ الاطلاع: 2017/06/11، ساعة الاطلاع: 11:57.
- (10) حسن حسين البراوي، مداخلة بعنوان التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية لمنظمي الأنشطة الرياضية عن الأضرار التي تلحق بالمتفرجين، دراسة مقارنة، المؤتمر السنوي الثاني والعشرون، الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية، 13-14 مايو 2014، ص 444.
- (11) كإصابة "نيمار" مهاجم المنتخب البرازيلي بكسر في فقره بالعمود الفقري في مباريات الدور الربع النهائي في مونديال البرازيل 2014، www.bbc.com، تاريخ الاطلاع: 2017/06/11، ساعة الاطلاع: 12:24.
- (12) كإصابة "هازارد" لاعب المنتخب البلجيكي خلال تدريبات منتخب بلجيكا في فرنسا تحضيراً لبطولة أوروبا 2016 لكرة القدم، ara.reuters.com، تاريخ الاطلاع: 2017/16/11، كساعة الاطلاع: 12:36.
- (13) تنص المادة 64 من القانون 05/13، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، السالف الذكر، على أنه: "يؤمن الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي من مخاطر الحوادث التي يتعرضون لها قبل وأثناء وبعد التدريبات والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية. ويستفيدون في هذا الإطار من الحماية الطبية الرياضية."
- (14) كتعطم طائرة "مانشيستر يونايتد" في ميونيخ في 06 فبراير 1958، أثناء رحلة العودة من إحدى مباريات كأس أوروبا أمام نادي "ريد ستار بلجراد" والذي تعرض على إثرها 23 شخصا لإصابات قاتلة، بينهم ثمانية (08) لاعبين، وثلاثة (03) من أفراد الجهاز الفني، www.arabic.manutd.com، تاريخ الاطلاع: 2017/006/11، ساعة الاطلاع: 13:17.

(15) تنص المادة 2/172 من الأمر رقم 07/95، المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 04/06، السالف الذكر، على أنه: "يستفيد الرياضيون واللاعبون والمدربون والمسكرون، والطاقم التقني على جميع الأضرار البدنية التي يتعرضون لها أثناء فترات التدريب والمنافسات وكذا أثناء التنقلات المتصلة بالأنشطة الرياضية" ; كما تنص المادة 14/33 من الأمر 09/95، المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، المؤرخ في 25 فبراير 1995، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 17، على أنه: "تمارس الاتحادية الرياضية بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، مهمة ذات منفعة عامة والصالح العام.

تتكفل في هذا الإطار لاسيما بمايلي:...اكتتاب عقود تأمين لفائدة منخرطيهها..."

تنص المادة 8/68 من نفس الأمر السالف الذكر، على أنه: "يستفيد الرياضيون أو مجموعات الرياضيين، في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي أو عالمي، من تدابير خاصة تتعلق بتحضيرهم التقني وتكوينهم وإدماجهم المهني أثناء وبعد مساهمهم الرياضي...تأمين ضد الأخطار التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة النشاطات الرياضية سواء داخل الوطن أو خارجه..."

(16) علاء حسين علي، مداخله بعنوان تأمين الحوادث الرياضية، المؤتمر السنوي الثاني والعشرون، الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية، 13-14 مايو 2014، ص.ص. 289-290.

(17) قضت محكمة "Cannes" في قضية تتعلق بلعب كرة القدم المحترف، بأنه "يعد اللاعب المحترف فنانا مستقلا يسعى من وراء ممارسته لفنه أن يلفت النظر إلى أهمية الرياضة للجسم وإظهار قدراته ومواهبه الشخصية، ومن ثم فهو يضع في لعبته أصالة خاصة به."

Tribunal Civile. 24 juin 1936, D.P, 1937, 11,36.

(18) حيث يرى المؤلفون أن اللاعب وإن كان يتمتع بالاستقلال في تحركاته داخل أرض الملعب، إلا أنه خارج هذا النطاق يظل خاضعا لإرادة النادي من حيث التدريبات الأسبوعية، استخدام الأدوات المقدمة من قبل إدارة النادي، وهذا الخضوع يتحقق معه عنصر التبعية، مما يجعل عقد اللاعب المحترف مع النادي هو في حقيقته عقد عمل، ولعل في حكم محكمة النقض الفرنسية في 13 فبراير 1996 ما يؤكد على أن عنصر التبعية لازم لوجود عقد العمل، أنظر في ذلك:

« *Le lien de subordination et caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.* » Cass.Soc. 13 novembre 1996.

(19) تومي صونيا مباركة، عقد احتراف لاعب كرة القدم، دراسة تحليلية نقدية تتمحور حول الإطار القانوني الذي يخضع له تكوين وانتهاء العقد في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية، تخصص: الإدارة والتسيير الرياضي، جامعة الجزائر، 2007/2006، ص 96.

(20) أنظر: محمد سليمان الأحمد، المسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة المنافسات الرياضية، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2000، ص.ص. 34-38.

(21) Voir : G.Magnane, situation du sport dans la société contemporaine, dans jeux et sports, la plétade, 1967, p169 ; Jean Pierre Karaquillo, activité sportive et salariat, revue n01, de droit sociale, Dalloz, 1979, p24.

(22) Voir : Alain Delperier, contribution à l'étude du sportif en droit positif français, bilan et perspectives, Ed comité international olympique, Paris, 1979, p412.

(23) راجع: عبد الحميد عثمان الحفني، عقد احتراف لاعب كرة قدم، مفهومه، طبيعته القانونية، نظامه القانوني، دراسة مقارنة بين لوائح الاحتراف في بعض الدول العربية، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، 2007، ص.ص. 49-57 ; أحسن أنور الخولي، أصول التربية البدنية والرياضية، (المدخل - التاريخ - الفلسفة)، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، 2001، ص 778.

(24) معزير عبد الكريم، مقال في العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 3، العدد السابع، جانفي 2012 ص 258.

- (25) وهذا ما أكدته المادة الثالثة من لائحة احتراف اللاعب السعودي الصادرة في الأول من جويلية لسنة 1992 والمعدلة، بنصها على عبارة: "... لقاء ممارسته لعبة كرة القدم..." كذلك ينص البند الثالث من نموذج عقد احتراف اللاعب السعودي، على أن: " يتعهد اللاعب بأن يبذل أقصى جهده وامكانياته في جميع المباريات التي يلعب فيها باسم النادي، وأن يشارك في كل ما يتعلق بالتدريب في الزمان والمكان الذي يحددهما النادي، وأن يلتزم أيضا بالمشاركة في المباريات التي يرتبط بها النادي."
- (26) وهذا ما أكدته المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 2005، في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي في دولة الكويت، بنصها على أن: "... يتقاضى لقاء ممارسته اللعب مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب كنفقات السفر والإقامة والإعاشة والتأمين والتدريب وما شابه ذلك."
- (27) محمد سليمان الأحمد، المرجع السابق، ص 37؛ قضت محكمة النقض الفرنسية في سنة 1974، بأن: " مجرد خضوع اللاعب المحترف لقواعد اللعبة ونظام الفريق، عني فقدان حريته واستقلاله في مواجهة النادي الرياضي، ومن ثم يعد في حالة تبعية لهذا الأخير، الذي يكون له حق توجيهه والإشراف عليه."
- (28) تنص المادة 33 من لائحة الاحتراف الفرنسية للموسم الرياضي 1972-1973 على أنه: " يلتزم اللاعب المحترف بتنفيذ كل ما يطلبه النادي، فإذا طلب النادي من اللاعب الالتحاق بأحد مراكز التكوين الرياضي، لتحسين مستواه الفني، وجب عليه الامتثال لذلك"، كما تنص المادة 4 من لائحة احتراف اللاعب السعودي على أنه: " يتعهد اللاعب بالالتزام الكامل ببند العقد الذي يبرمه مع النادي، وبالتعليمات التي تصدر إليه من النادي أو الاتحاد أو الرئاسة."
- (29) راجع: عبد الحميد عثمان الحفني، عقد احتراف لاعب كرة قدم، مفهومه، طبيعته القانونية، نظامه القانوني، دراسة مقارنة بين لوائح الاحتراف في بعض الدول العربية، المرجع السابق، ص 47-72؛ راجع: حسن حسين البراوي، الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم، دراسة في ضوء العقد النموذجي المعد من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم، المجلة القانونية والقضائية، قطر، ص 101-104.
- (30) مزروع السعيد، مقال بعنوان الرياضة بين الواقع والاحتراف، المرجع السابق، ص 01.
- (31) راجع: عيسى الهادي، كمال رعاش، الاحتراف الرياضي في كرة القدم، دراسة مقارنة، مشروع الجزائر (نموذج)، بدون ذكر رقم الطبعة، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2012، ص 15؛ كمال درويش، السعداني خليل السعداني، الاحتراف في كرة القدم، الطبعة الأولى، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 2006، ص 58.
- (32) أصل النص باللغة الفرنسية: «un travail joué et un jeu travaillé»
- Voir : Gérald Simon, les contrats des sportifs, l'exemple du football professionnel, presses universitaires de France, Paris, 2003, p136.*
- أنظر أيضا: عبد الحميد الحفني، عقد احتراف كرة القدم، كبحث ملحق بمجلة الحقوق الكويتية، العدد الرابع، 1995، ص 53.
- (33) صدور قانون رقم 03 لسنة 1987، المؤرخ في 05 مارس 1987، وذلك قصد إنشاء نقابة المهن الرياضية، الجريدة الرسمية للجمهورية العربية المصرية، العدد 10، لسنة 1987، راجع: صباح قاسم أخضر، التعويض عن الإصابات الرياضية، دار الكتب القانونية، مصر، 2011، ص 21.
- (34) معزیز عبد الكريم، المرجع السابق، ص 259.
- (35) محمد فتحي عيد، مقال بعنوان أمن المنشآت الرياضية، مجلة نايف العربية للعلوم الامنية، بمناسبة أبحاث الندوة العلمية " أمن الملاعب الرياضية"، الطبعة الأولى، الرياض، 2000، ص 16.
- (36) محمد حسن علاوي، السيكلوجية الرياضية، الطبعة الأولى، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1998، ص 160؛ راجع: عبد الحفيظ أوسوكين، مقال بعنوان التدابير الأوروبية للوقاية من العنف في ممارسة النشاط الرياضي عموما وكرة القدم خصوصا، مجلة نظرة على القانون الاجتماعي، مخبر القانون الاجتماعي، جامعة وهران، العدد 5، 2014، ص 21.
- (37) Chemais jean cloude, historique de la violence, édition rose dl font, paris, 1982, p 22.

- (38) ومن أمثلة الشغب الرياضي ما شهدته العالم الرياضي لأول مرة أثناء مباراة كرة القدم بين فريق "ليفربول الإنجليزي" وفريق "جو فنتيس الإيطالي" يوم 29 ماي 1985 بمدينة "بروكسل" البلجيكية ونتيجة لأعمال الشغب التي قام بها المناصورون البريطانيون نتج عن ذلك وفاة 41 شخص وإصابة أكثر من 400 شخص وعرف البريطانيون بمشاعبي الملاعب الرياضية، أنظر: مُجد فتحي عيد، المرجع السابق، ص 10.
- (39) راجع : مالك شليخ توفيق، مقال بعنوان العنف في الملاعب، دراسة ميدانية بملاعب ولاية وهران، مجلة نظرة على القانون الاجتماعي، مخبر القانون الاجتماعي، جامعة وهران، العدد 5، 2014، ص 156 .
- (40) للمزيد من التفصيل حول الأسباب التقنية للعنف،

Voir : Volckamer .K, Investigation into the aggressives in compitive social system sportusershalf, 1971, pp 68-76.

- (41) إنّ التنديد الذي تقوم به الصحافة الوطنية الرياضية بشتى أنواعها اتجاه ظاهرة العنف التي تعرفها ملاعبنا في الآونة الأخيرة، إذ كان للصحافة الوطنية الرياضية يد في انتشار ظاهرة العنف ولو بطريقة غير مقصودة، حيث اقتصر دورها على نشر و سرد الإحداث و التنديد دون التطرق إلى مسبباتها الأساسية و تحليلها تحليلًا موضوعيًا، إضافة إلى انحياز المعلقين الرياضيين بالتلفزة خاصة وذلك بتقديم بعض مقابلات البطولة أو الكأس بأنها قمة الموسم و فرصة لا تعوض لأخذ الثأر إلى جانب المفردات اللغوية المبالغ فيها وعلى سبيل المثال :مقابلة ساخنة، الفريق الغلاني قضى على الفريق كذا ومقابلة مكهبة...الخ، وفي أوائل القرن الماضي صرخ المعلق الرياضي الذي كان يعلق على مباراة مهمة في كرة القدم بين الإكوادور و السلفادور قائلاً " إنهم يقتلون أولادنا " بعد حالة صدام بدون كرة بين الفريقين ، هذه العبارة كانت كافية لنشوب حرب بين البلدين دامت عدة سنوات .وما حدث بين الجزائر ومصر بعد اللقاء الفاصل في الخرطوم بمناسبة مقابلة السد المؤهلة إلى كأس العالم 2010 بحنوب إفريقيا بسبب التصريحات غير المسؤولة لبعض الإعلاميين والتجاوب غير العقلاني بل والهستيري لبعض المناصرين مما كاد أن يعصف بعلاقات بين شعبين شقيقين . فيجل قويدر، دور الإعلام الرياضي التلفزيوني في التقليل من العنف في الميادين الرياضية من خلال برامج التلفزيون الجزائري دراسة ميدانية وسط الطلبة الجامعيين، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية، تخصص إعلام رياضي تربوي، جامعة الجزائر 3، 2012/2013، ص 85.

- (42) عبد العزيز عبد الكريم المصطفى، مقال بعنوان شغب الملاعب الرياضية، دوافعه وأنواعه، مجلة نايف العربية للعلوم الأمنية، بمناسبة أبحاث الندوة العلمية "شغب الملاعب وأساليب مواجهته"، الطبعة الأولى، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2003، ص 34 ; أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، 1996، ص 273 ; فيجل قويدر، المرجع نفسه، ص.ص.84-85.
- (43) ومن أمثلة الارهاب الرياضي ما تداولته جريدة أخبار الخليج في عددها الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2000 تحت عنوان عنف المشجعين يجتاح ايطاليا وذلك بإلقاء مشجع قنبلة داخل استاد رياضي، وكذلك هجوم مشجعو "نادي بريشيا" على سيارة تقل ابنة رئيس النادي الرياضي، وكان آخرها انفجار قنبلة قرب حافلة فريق "بوروسيا دورتموند" يوم 2017/04/11 التي كانت من المقرر ان تستضيف مباراة الفريق "بوروسيا دورتموند" ضد فريق "موناكو الفرنسي" اين تمت اصابة اللاعب "مارك بارترا". أنظر: محمود ابراهيم بشر، مقال بعنوان الأمن الرياضي، المفهوم والأبعاد، مجلة نايف العربية للعلوم الامنية، بمناسبة أبحاث الندوة العلمية "شغب الملاعب وأساليب مواجهته"، الطبعة الأولى، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2003، ص 87 ; انفجار قنبلة قرب حافلة "دورتموند" واصابة اللاعب "مارك بارترا"، تاريخ الاطلاع: 2017/04/13، ساعة الاطلاع: 14:07.

- (44) بوداود عبد اليمين، مداخله بعنوان الإعلام الرياضي وأخلاقيات المهنة، الملتقى الدولي الثالث المعنون - رؤية مستقبلية حول الاحتراف الرياضي في الجزائر-المنظم من قبل معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، سنة 2012، مجلد الدراسات العلمية المحكمة-عدد خاص-ص.ص.2-3.
- (45) أسامة رياض، الطب الرياضي وإصابات الملاعب، دار الفكر العربي، القاهرة، 2012، ص 8 .

(46) إن المراقبة الطبية في الجزائر وردت في نصوص قانونية حسب التسلسل الزمني الموالي: الأمر رقم 79/76 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن قانون الصحة العمومية بمقتضى المادة 140: "يخضع لفحص اللياقة البدنية المسبق والمراقبة طبية بصفة منتظمة، كل مشارك في مباريات رياضية ذات طابع مكثف وعنيف تحتوي على أخطار ممكنة تمس بالصحة".

الأمر رقم 81/76 المتعلق بقانون التربية البدنية والرياضة المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 90، المؤرخة في 10 نوفمبر 1976، المادة 69 تنص على: "المراقبة الطبية إجبارية ومجانبة بالنسبة لجميع الممارسين الرياضيين لمختلف قطاعات النشاط الرياضي".

قانون 03/89 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها المادة 48: "يستفيد الرياضيون ووسائل استرجاع القوى حسب متطلبات مختلف مستويات الممارسة الرياضية".

الأمر رقم 09/95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 17، المؤرخة في 28 مارس 1995، في المادة 53 فقرة 1: "تعتني هياكل الدعم بتوفير الشروط الكفيلة بضمان الوقاية، المتابعة، العلاج والمراقبة الطبية الرياضية للرياضيين وموظريهم".

قانون 10/04 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 52، المؤرخة في 18 أوت 2004، الملغى بالقانون رقم 05/13 المادة 27: "يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من حماية ومتابعة طبية رياضية أثناء وبعد مساره الرياضي"، في المادة 35: "يؤمن الرياضيون وأعوان التأطير الرياضي من مخاطر الحوادث التي يتعرضون إليها أثناء وبعد المنافسات الرياضية الوطنية والدولية والتدريبات، ويستفيدون في هذا المجال من الحماية الطبية الرياضية..." فكل القوانين الصادرة تفرض الرقابة الطبية للرياضيين، و تحث زعلى إلزاميتها، وأكدت قوانين الاتحاديات، بما فيهم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على ذلك من خلال قوانينها بمالي:

المادة 70 من القوانين العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم الصادرة في 2005 تنص على أنه: "لا يجوز لأي لاعب أن يمارس كرة القدم إذا لم يخضع لمراقبة طبية مسبقا، على أساسها يمنح شهادة طبية للكفاءة (القدرة) التقييم الطبي للكفاءة يحدد من طرف اللجنة الفدرالية الطبية، حسب مجموعة السن ومستوى الممارسة، والشهادات الطبية للكفاءة إلزامية وتحدد كل موسم رياضي".

تجري المراقبة الطبية في مراكز الطب الرياضي، والجزائر كانت تملكه بمقتضى الأمر 70/71 المؤرخ في 19 أكتوبر 1971 المتضمن إنشاء المركز الوطني للطب الرياضي، المعدل بالأمر رقم 41/76 المؤرخ في 20 أبريل 1976، لكن هذا المركز أصبح مركزا استشفائيا يحتوي على مصلحة خاصة بالطب الرياضي فقط لا تلي أغلب المتطلبات، والمادة 51 من القانون 10/04 الملغى بالقانون رقم 05/13: "تشارك الاتحادية الرياضية في تنفيذ خدمة عمومية ...، بهذه الصفة تمارس الاتحادية لاسيما الصلاحيات المتمثلة في وضع نظام للمراقبة الطبية الرياضية".